

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2214 -
2218/2538

นางสาว ดารณี ยินทรัพย์
บริษัท ไทยเบลเยียมอุตสาหกรรม จำกัด

โจทก์

จำเลย

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา ข้อ 2, มาตรา ข้อ 6

นายจ้างกำหนดเวลาทำงานปกติ 7.15-17.50 นาฬิกา โดยกำหนดเวลาพัก 12.00-12.40 นาฬิกา และ 17.30-17.50 นาฬิกา เมื่อลูกจ้างเลิกงานเวลา 17.50 นาฬิกา เวลา
ระหว่าง 17.30-17.50 นาฬิกา จึงยังเป็นเวลาทำงานอยู่ นายจ้างให้ลูกจ้างไม่ต้องทำงาน
ในช่วงเวลาดังกล่าว โดยยินยอมให้กลับบ้านได้ก่อนเวลาเลิกงาน ช่วงเวลา 17.30-
17.50 นาฬิกา รวม 20 นาที ถือได้ว่าเป็นเวลาที่นายจ้างจัดให้พักแล้ว เมื่อรวมกับเวลาพัก
ระหว่าง 12.00-12.40 นาฬิกา อีก 40 นาที จึงครบ 1 ชั่วโมง ชอบด้วยประกาศกระทรวง
มหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ข้อ 2, 6

โจทก์ทั้งห้าฟ้องขอให้จำเลยจ่ายเงินสำหรับเวลาพักที่ไม่ครบ 1 ชั่วโมง แก่โจทก์
ทั้งห้า

จำเลยให้การว่า ได้จัดเวลาพักให้โจทก์ทุกคนครบ 1 ชั่วโมง ตามกฎหมายแล้ว
ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง

โจทก์ทั้งห้าอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงเป็นยุติว่า ลูกจ้างจำเลยซึ่งรวมทั้งโจทก์ทั้งห้ามิได้พักระหว่างเวลา 12.00-10.20 นาฬิกา ซึ่งเป็นเวลาที่จำเลยและผู้แทนลูกจ้างตกลงให้เป็นเวลาพักช่วงแรก แต่ลูกจ้างได้หยุดพักเวลา 12.00-12.40 นาฬิกา และปล่อยให้ลูกจ้างกลับบ้านได้ตั้งแต่วันที่ 17.30 นาฬิกา เห็นว่า ข้อตกลงระหว่างจำเลยกับลูกจ้างระบุว่าให้ลูกจ้างเลิกงานเวลา 17.50 นาฬิกา เพราะฉะนั้นเวลาระหว่าง 17.30-17.50 นาฬิกา จึงยังเป็นเวลาทำงานอยู่ จำเลยให้ลูกจ้างรวมทั้งโจทก์ทั้งห้าไม่ต้องทำงานในช่วงเวลาดังกล่าวโดยยินยอมให้กลับบ้านได้ก่อนเวลาเลิกงาน ช่วงเวลา 17.30-17.50 นาฬิกา รวม 20 นาที ถือได้ว่าเป็นเวลาที่จำเลยจัดให้พักแล้วเมื่อรวมกับเวลาพักระหว่าง 12.00-12.40 นาฬิกา อีก 40 นาทีจึงครบ 1 ชั่วโมง กรณีจึงขอด้วยประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ข้อ 2 และข้อ 6 ซึ่งกำหนดว่านายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างมีเวลาพักในระหว่างการทำงานไม่น้อยกว่าวันละ 1 ชั่วโมง โดยจะให้มีเวลาพักเป็นหลายครั้งก็ได้ แต่เมื่อรวมเวลาพักแล้วต้องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมงและเวลาพักจะต้องเป็นระยะเวลาที่อยู่ในระหว่างการทำงานด้วย

พิพากษายืน

(สมมาตร พรหมานุกูล-พรชัย สมรรถเวช-ธวัชชัย พิทักษ์พล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ